

1507055-54.2022.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Carlos Alberto Corrêa de Almeida Oliveira

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 25ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 09/05/2022

... e em um local conhecido como de tráfico ilícito de drogas. O acusado estava na posse de R\$113,00, em dinheiro, referentes ao tráfico ilícito de drogas. A prisão preventiva do acusado foi decretada. O réu foi intimado para a apresentação da sua defesa preliminar, a qual foi realizada. A defesa preliminar não teve o condão de impedir o recebimento da denúncia que ocorreu no ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

25ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1507055-54.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1507055-54.2022.8.26.0228

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

MIGUEL GUSTAVO SANTANA MARCOPITO

Tramitação prioritária

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, INTERROGATORIO, DEBATES E JULGAMENTO

Aos 9 de maio de 2022, nesta cidade e comarca de São Paulo, por força do Provimento 2545/2020, do Conselho Superior da Magistratura, após declaração de pandemia do COVID-19 pela Organização Mundial da Saúde, e Comunicado CG 284/2020, da E. Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal de Justiça de São Paulo, a fim de garantir celeridade processual e ante a concordância das partes, instaurou-se audiência remota via aplicativo MICROSOFT TEAMS, sob a presidência do MM Juiz de Direito, Dr. CARLOS ALBERTO CORRÊA DE ALMEIDA OLIVEIRA, comigo Escrevente abaixo assinado, foi aberta a audiência de INSTRUÇÃO, INTERROGATÓRIO, DEBATES E JULGAMENTO, nos autos da ação supra referida. Presentes também à sala virtual o Digníssimo Promotor de Justiça, Dr. Eder Segura, a Defensora Pública, Dra. Lorena Pereira Santin e o acusado; MIGUEL GUSTAVO SANTANA MARCOPITO, apresentado preso, escoltado e algemado, justificando-se o seu uso, nos termos da Súmula vinculante nº 11, do STF, para segurança dos presentes, uma vez que se trata de Sala de Audiências sem qualquer proteção, limitada apenas por janelas de vidro. Há enorme fluxo de pessoas, havendo fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia (funcionários, partes e público em geral), inclusive com arremesso de objetos, como já se teve notícia em dependência deste Complexo. Ademais, "O ministro Cezar Peluso reconheceu que o ato de prender um criminoso e de conduzir um preso é sempre perigoso. Por isso, segundo ele, 'a interpretação deve ser sempre em favor do agente do Estado ou da autoridade', como se colhe em <http://www.stf.gov.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=94467>. Iniciados os trabalhos, pelo MM Juiz foi dito que; Vistos. Diga à defesa do acusado para

apresentação da defesa preliminar. Pela Defensora Pública, foi dito que; MM Juiz, a defesa reserva-se no direito de manifestar-se sobre o caso ao final da instrução, sem prejuízo de requerer eventuais diligências, arrolando desde já as mesmas testemunhas da acusação. Em seguida, pelo MM Juiz, foi dito: Vistos. Não obstante os respeitáveis argumentos da ilustre defesa, verifica-se que a prova da materialidade do crime está presente no laudo definitivo a que foram submetidas as substâncias apreendidas, bem como os indícios de autoria nos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão. O mérito depende de apuração processual, não sendo possível neste momento qualquer outra medida diversa do recebimento da denúncia a qual é recebida nesta data. O acusado é notificado, citado por vídeo conferência e diante da sua presença nesta data, por economia processual, já fica intimado para audiência que ocorrerá na sequência. Não havendo óbice na utilização de sistema de gravação audiovisual em audiência, todas as ocorrências, manifestações, declarações e depoimentos foram captados em áudio e vídeo. Ainda pelo MM Juiz, fazia consignar que iria iniciar as perguntas para facilitar o desenvolvimento da audiência, seguidas pelas partes, o que não causa qualquer prejuízo, bem como se deve a maior celeridade e objetividade na apuração, além do que não houve oposição pelas partes, não se podendo olvidar para os que entendem que se trata de nulidade, seria ela relativa e somente acolhida caso demonstrado efetivo prejuízo. Assim, foram ouvidas as testemunhas, GCM, Antônio Roberto Pereira Cardoso e Jean Cavalcante Barbosa. Em seguida foi realizado o interrogatório do réu, nos termos do novo art. 400, do CPP. As partes não tiveram requerimentos a fazer na fase do art. 402, do CPP, sendo assim, não havendo outras provas a serem produzidas, pelo MM Juiz foi declarado encerrada a instrução, estabelecendo-se a realização de debates orais, concedendo a palavra a cada qual das partes por vinte minutos. Dada a palavra ao Dr. Promotor de Justiça, assim se manifestou: MM Juiz, apresento alegações finais oralmente. Dada a palavra à defesa do acusado, assim se manifestou: MM Juiz, apresento alegações finais oralmente. Em seguida, pelo MM Juiz foi prolatada a seguinte sentença: Vistos etc. MIGUEL GUSTAVO SANTANA MARCOPITO, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso nas sanções do artigo 33, "caput", da Lei Federal nº 11.343/06. Segundo a denúncia e o que consta nos autos do inquérito policial, em síntese, no dia 23 de março de 2022, por volta das 16h10min, na Rua Baltazar Teles, n. 38, bairro de Jose Bonifácio, nesta cidade de São Paulo, nas proximidades da Escola EMEI ERNANI SILVA BRUNO, trazia consigo e transportava, para evidentes fins de tráfico, 59 (cinquenta e nove) invólucros plásticos de substância entorpecente denominada "Cocaína", contendo 46,59 gramas, 04 (quatro) porções de "Cannabis Sativa L" vulgarmente conhecida como "Maconha", com o princípio ativo TETRAHIDROCANNABINOL, contendo 0,6 gramas, 60 (sessenta) invólucros plásticos, de "Cocaína", contendo 8,45 gramas; e 106 (cento e seis) porções de "Maconha", presente o princípio ativo TETRAHIDROCANNABINOL, contendo 185,45 gramas, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 09/10 e laudo preliminar de constatação de fls. 11/18 e definitivo de fls. 100/102, substâncias entorpecentes e causadoras de dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, momento em que foi preso por guardas civis metropolitanos que visualizaram o réu com atitude suspeitas junto com outra pessoa e em um local conhecido como de tráfico ilícito de drogas. O acusado estava na posse de R\$113,00, em dinheiro, referentes ao tráfico ilícito de drogas. A prisão preventiva do acusado foi decretada. O réu foi intimado para a apresentação da sua defesa preliminar, a qual foi realizada. A defesa preliminar não teve o condão de impedir o recebimento da denúncia que ocorreu no dia 09 de maio de 2022. Durante a instrução, foram ouvidas várias testemunhas e interrogado o réu. O laudo definitivo foi apresentado nos autos (fls. 100/163/165). Ao final, em sede de debates, a acusação, em resumo, pediu a condenação, enquanto a defesa, em resumo, pediu a absolvição. Apresentado o relatório, Decido. I. Não há nulidades e houve amplo contraditório. A cadeia de custódia das drogas foi preservada, considerando as peculiaridades do caso e a própria natureza do crime imputado. A busca e apreensão foi motivada por fundado motivo da prática de crime, em local conhecido como de venda de drogas, ou seja, isso representa fundado motivo, mormente porque o acusado e outro suspeito tentaram fugir dos policiais. Qualquer

um do povo pode prender em situação de flagrante delito, conforme se apreende do disposto no artigo 301 do Código de Processo Penal, sendo que a posse de entorpecentes constitui crime permanente que permite a prisão em flagrante delito, mormente em situação de traficância imediata, não se podendo olvidar do disposto no artigo 5º, inciso XI da CF/88. Além disso, não se pode olvidar que o artigo 144 da Constituição Federal, ao dispor sobre a segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, devendo ser exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, enumera os órgãos que a compõe (polícia federal, polícias civis, polícias militares etc), mencionando apenas no §8º a possibilidade de os municípios constituírem guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei. Inclusive, a Lei nº 13.022/14, denominada Estatuto Geral das Guardas Municipais, disciplinando o mencionado §8º, dispõe expressamente no art. 2º a função das guardas municipais de proteção municipal preventiva, ressalvadas, por óbvio, as competências da União, dos Estados e do Distrito Federal. No art. 3º, a lei enumera os princípios mínimos de atuação das guardas municipais, merecendo destaque a “proteção dos direitos humanos fundamentais” e o “patrulhamento preventivo”, inclusive com o “uso progressivo da força”. Logo, não há o que ser discutido quanto à possibilidade dos guardas municipais prenderem pessoas em flagrante delito. Anota-se que analisando casos análogos, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu neste sentido, conforme teor do julgado STJ -HC 421954/SP – Rel. Min Reynaldo Soares Fonseca. II. O acusado não demonstra indícios de comprometimento das suas faculdades mentais para ensejar a necessidade de incidente de dependência toxicológica. III. Não é possível a suspensão condicional do feito, uma vez que a pena mínima prevista no presente caso, em sendo procedente a ação penal, enseja uma reprimenda superior ao limite previsto no artigo 89 da Lei Federal nº. 9.099/95. Também não cabe o acordo de não persecução penal porque o réu não confessou o crime na fase policial e a quantidade de drogas é expressiva para o tráfico no varejo. IV. Inicialmente, independentemente do alegado pelas partes, mas em razão da corriqueira discussão a respeito da validade e do valor das provas baseadas nas declarações de vítimas, de pessoas diretamente ligadas a elas e em depoimentos prestados por policiais, gerando discussões acaloradas e oportunas, como no caso em estudo, torna-se necessário ponderar que não obstante os respeitáveis entendimentos e argumentos sobre a eventual parcialidade que possa existir em algumas vítimas, testemunhas e policiais, a rejeição de uma declaração ou de um depoimento, deve ser embasada em fatos que estão além de meras deduções aparentemente lógicas, baseadas em uma visão parcial e ideológica, bem como distanciada da realidade social. Refutar a validade de um depoimento ou de uma declaração, baseando-se apenas na qualidade processual ou na profissão de uma pessoa, por mais bem escolhidos que possam ser os argumentos e os eufemismos utilizados, nada mais é do que preconceito e temor de enfrentar o fato, o seu valor e a norma correspondente, postura temerária no direito. Se alguém é indigno de fé, que o seja por questões mensuráveis, ponderáveis e, acima de tudo, conhecidas, sendo tão grave o preconceito contra a vítima, seus prepostos e os policiais, como o é se praticado contra a pessoa do acusado. V. As substâncias apreendidas foram submetidas a exames químicos e toxicológicos, oportunidade em que os Srs. Peritos constataram que elas eram “Cocaína” (BENZOILMETILECGONINA), na sua forma em pó, e “Maconha” (cannabis sativa L), presente o princípio ativo TETRAHIDROCANNABINOL, conforme laudos periciais provisório e definitivo. Demonstrado que as substâncias apreendidas eram “Cocaína” e “Maconha”, a materialidade do crime está provada (fls. 163/165). VI. Ao final da instrução probatória, com base nos elementos de convicção disponíveis nos autos, em especial, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão, as circunstâncias que envolveram a apreensão dos entorpecentes, a quantidade, a natureza diversificada e o modo como estavam embalados separadamente, sem me olvidar das declarações do acusado e das manifestações finais das partes, a condenação é de rigor e pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes. Conforme restou apurado, em síntese, no dia 23 de março de 2022, por volta das 16h10min, na Rua Baltazar Teles, n. 38, bairro de Jose Bonifácio, nesta cidade de São Paulo, nas proximidades da Escola EMEI ERNANI

SILVA BRUNO, trazia consigo e transportava, para evidentes fins de tráfico, 59 (cinquenta e nove) invólucros plásticos de substância entorpecente denominada "Cocaína", contendo 46,59 gramas, 04 (quatro) porções de "Cannabis Sativa L" vulgarmente conhecida como "Maconha", com o princípio ativo TETRAHIDROCANNABINOL, contendo 0,6 gramas, 60 (sessenta) invólucros plásticos, de "Cocaína", contendo 8,45 gramas; e 106 (cento e seis) porções de "Maconha", presente o princípio ativo TETRAHIDROCANNABINOL, contendo 185,45 gramas, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 09/10 e laudo preliminar de constatação de fls. 11/18 e definitivo de fls. 100/102, substâncias entorpecentes e causadoras de dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, momento em que foi preso por guardas civis metropolitanos que visualizaram o réu com atitude suspeitas junto com outra pessoa e em um local conhecido como de tráfico ilícito de drogas. O acusado estava na posse de R\$113,00, em dinheiro, referentes ao tráfico ilícito de drogas. Ao ser interrogado, negou a prática do crime e disse que estava no local para comprar drogas e que foi surpreendido pelos policiais. Também disse que os documentos pessoais dele estavam na sacola com as drogas, mas ele os tinha perdido anteriormente. Já os guardas civis metropolitanos, em todos os momentos em que eles foram ouvidos, informaram que estavam fazendo patrulhamento de rotina em uma escola, momento em que visualizaram o réu com outra pessoa em atitude suspeita de venda de drogas e em ponto conhecido de tráfico ilícito de entorpecentes. Imediatamente, resolveram abordar os suspeitos que tentaram fugir, acabando por ver o réu dispensar a sacola com as drogas, sem mencionar o fato de que encontraram documentos pessoais do réu junto com as drogas. Anota-se que pelo volume de drogas e variedade, bem como forma de acondicionamento, não há qualquer dúvida de que se tratava de tráfico ilícito de drogas. Também, o tráfico de drogas ocorreu nas imediações de uma escola, o que é fato objetivo e, ainda que não seja voltada para as crianças, não há dúvida de que a traficância incentivava a deturpação dos alunos e aproxima deles pessoas potencialmente perigosas. O acusado, ainda que primário, estava traficando e em razão disso está sujeito às consequências jurídicas dos seus atos dolosos. As teses defensivas restaram vencidas nos autos. Portanto, estão provadas a autoria e a materialidade do crime, bem como a causa de aumento de pena. VII. Demonstrada a procedência da imputação contra o acusado, não existindo justificativas para os seus atos, passo a dosimetria das penas a serem aplicadas. Com base no artigo 68 do Código Penal, observando os elementos norteadores previstos nos artigos 42 e 43 da Lei de Tóxicos, as quais não são diversas de casos análogos, as penas básicas são fixadas no patamar mínimo legal, ou seja, em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa. Na segunda fase não há alterações, haja vista que as penas básicas já foram fixadas no patamar mínimo legal e não houve confissão. A agravante da calamidade pública não possui nexos causal com o crime e não contribuiu para a sua ocorrência, motivo pelo qual é inaplicável no presente caso conforme jurisprudência majoritária. Já na terceira fase da aplicação da pena, por força da causa de aumento de pena do artigo 40, inciso III da Lei de Tóxicos, as penas são majoradas em 1/6, passando para 05 anos e 10 meses de reclusão 583 dias-multa, Por outro lado, considerando o redutor do §4º, do artigo 33 da Lei de Tóxicos e as peculiaridades positivas do caso para o acusado, as penas são reduzidas em 2/3, passando para 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, e 194 dias-multa, as quais torno definitivas. Fixam-se, cada dia multa, no valor mínimo unitário legal, diante da ausência de informações seguras sobre a capacidade econômica do acusado. Considerando a situação particular do acusado, bem como a posição jurisprudencial majoritária dos E. Tribunais Superiores, o réu poderá recorrer em liberdade e iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade no regime aberto. Não se aplica o disposto no artigo 387 parágrafo segundo do CPP, em face do regime prisional inicial ser o aberto. Ante o exposto, julgo PROCEDENTE, a ação penal para condenar MIGUEL GUSTAVO SANTANA MARCOPITO, RG/SP nº 28292310, nascido em 05/07/1978, natural de São Paulo - SP, filho de José Carlos Marcopito e de Espedita de Santana Marcopito, às penas de 01 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, com início no regime aberto, sem direito a benefícios de anistia, graça e indulto, nos termos da Lei Federal nº 8.072/90, e 194 dias-multa, no seu valor mínimo unitário legal, como incurso nas sanções do artigo 33, "caput", §4º, c.c. artigo 40, inciso

III, ambos da Lei Federal nº 11.343/06. Condene o acusado ao pagamento do valor equivalente a 100 UFESP a título de custas processuais, ficando suspensa a exigência porque o acusado não possui condições financeiras adequadas, motivo pelo qual concedo os benefícios da justiça gratuita. Oficie-se para a destruição dos entorpecentes apreendidos e guardados para novos exames, uma vez que já há laudo definitivo e ele não foi impugnado. EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA CLAUSULADO no primeiro dia útil seguinte, haja vista o adiantado da hora e o novo horário de expediente judiciário determinado pela E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Conforme posição majoritária dos E. Tribunais Superiores, aplica-se ao caso o disposto no artigo 44 do Código Penal, motivo pelo qual substituo a pena privativa de liberdade pela prestação de serviços para a comunidade pelo mesmo prazo e em local a ser indicado pelo Juízo das Execuções Penais. Também, por 10 dias multa, no valor mínimo unitário legal, a se somar à pena pecuniária. Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do acusado rol dos culpados. Determino a perda e a destruição dos demais bens apreendidos e não devolvidos, em face da relação com o crime praticado. Oficie-se para tanto. O dinheiro apreendido estava relacionado com o tráfico de drogas, razão pela qual determino o seu perdimento para o fundo nacional antidrogas, devendo ser promovida a transferência para conta bancária criada para tal finalidade. Publicada a sentença após o término da audiência com a dispensa das partes e do réu em razão do adiantado da hora, pelo MM Juiz, foi dito que: Vistos. Intimem-se as partes e o réu para tomarem conhecimento da sentença e se manifestarem com relação a eventual recurso no prazo legal. Nada mais. Nos termos do artigo 1.269 e seus parágrafos e 1.270 e seus parágrafos das Normas de Serviço dos Ofícios de Justiça expedidas pela Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, este termo é assinado eletronicamente pelo magistrado. Certifico e dou fé que as partes estão cientes sobre o respectivo teor; recebendo, Ministério Público e Defesa, caso assim solicitem, cada qual uma via assinada fisicamente pelos presentes. Registre-se e comunique-se. Autorizo Xerox. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, ____ (Wagner), escrevente, digitei e subscrevi.

MM Juiz: Assinatura Digital